

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1294/2020

श्री शेष नारायण शर्मा, क्वा 3 डी, सड़क नम्बर 30, सेक्टर 01, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग. पर्यटन मंडल रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 03.11.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. पर्यटन मंडल रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 08.10.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 01.12.2020 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 09.12.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ़ेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री शेष नारायण शर्मा, उपस्थित।
4. जनसूचना अधिकारी उपस्थित।
5. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “01 जनवरी 2019 से 31 अगस्त 2020 तक की टूरिज्म बोर्ड के आवक-जावक पंजी (रजिस्टर) की सत्यापित प्रति प्रदान करें।”
6. जन सूचना अधिकारी कार्यालय जन सूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. पर्यटन मंडल रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) का जवाब दिनांक 02.11.2021 को आयोग में प्रस्तुत किया गया। जिसमें शिकायतकर्ता श्री शेष नारायण शर्मा द्वारा द्वितीय अपील शिकायत की गई है कि “उनके द्वारा डाक के माध्यम से प्रेषित आवेदन को तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा लेने से इंकार किया गया” के संबंध में कृपया अवगत होना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का कार्यालय उद्योग भवन के द्वितीय तल में स्थित है एवं जिस समय डाक भेजा गया उस समय कोविड की वृहत स्थिति निर्मित हुई थी जिस कारण शासन द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था। शिकायतकर्ता द्वारा भेजी गई डाक प्रथम अपील अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया गया है और न ही डाक के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा दूरभाष के माध्यम से जानकारी दी गई है तथा लिफाफे में लेख अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि किसने डाक लेने से इंकार किया है। उसी अवधि में इसी प्रकार के एक प्रकरण में द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग द्वारा कहा गया था कि “प्रथम अपील अधिकारी जिन्होंने तथा प्रथम अपील आवेदन लेने से इंकार किया गया ना तो उनका नाम अंकित किया गया और न प्रमाण स्वरूप किसी साक्ष्य के हस्ताक्षर कराये गये। इसलिए यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से इंकार किया गया इसलिए प्रथम

- अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार के कार्यवाही का प्रकरण नहीं बनता है का लेख किया गया है। उपरोक्त प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए सभी के जवाब बनाकर आपके माध्यम से शिकायकर्ता श्री शेष नारायण शर्मा को पृष्ठांकित क्र./2406/XI/सू.अ./पर्य.म./2020 दिनांक 25.10.2021 से प्रेषित किया गया है।
- 7 प्रकरण आज सुनवाई में अपीलार्थी श्री शेष नारायण शर्मा उपस्थित। उन्होंने बताया कि जानकारी प्राप्त हो गई। जनसूचना अधिकारी अनुराधा दुबे उपस्थित।
 - 8 प्रकरण के अवलोकन में पाया जाता है कि जनसूचना आवेदन अवधि में शासन द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था। शिकायतकर्ता को जानकारी प्राप्त हो चुकी है, अपीलार्थी द्वारा भी स्वीकार किया कि उन्हें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। चूंकि जानकारी विलम्ब से प्रदान की गई एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल का उल्लेख करते हुए वर्तमान जनसूचना अधिकारी ने जो तर्क प्रस्तुत किया है उसे मान्य किया जाता है। जनसूचना अधिकारी को भविष्य के लिये सचेत किया जाता है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जनसूचना आवेदन का विनिश्चय समयावधि में किया करें।
 - 9 अतः कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (8) (क) (अ) के तहत निर्देशित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें। क्योंकि इन अधिकारियों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा अंतर्गत बनाए गये नियमों के ज्ञान का अभाव है।
 - 10 प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त